ZUSAMMENFASSUNG · EINHEIT 2

Stufenbau der Rechtsordnung · Öffentliches und Privatrecht

3HSA · Recht

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.

1. Stufenbau der Rechtsordnung

Es gibt sehr viele Vorschriften, und sie können sich widersprechen. Deshalb gilt eine Rangordnung: Was höher steht, gilt vor dem Niedrigeren.

Stufe (oben → unten)	Bedeutung
1. Leitende Verfassungsprinzipien	höchster Rang, am schwersten zu ändern (z. B. Österreich ist eine Demokratie)
2. EU-Recht	steht sogar über Bundes- und Landesverfassungsgesetzen
3. Bundes- und Landesverfassungsgesetze	B-VG, BVG, Verfassungsbestimmungen in Gesetzen; Landesverfassungen – nur mit 2/3-Mehrheit änderbar
4. Einfache Bundes- und Landesgesetze	einfache Gesetze von Bund und Ländern (z. B. Straßenverkehrsordnung, StVO)
5. Verordnungen	nähere Regelungen auf Grundlage eines Gesetzes (z. B. Tempo 30 in einer Straße)
6. Einzelfallentscheidungen	Bescheide und Urteile – gelten nur für eine Person und einen Fall

Warum steht EU-Recht so hoch? Sonst könnte z. B. Irland ein Gesetz erlassen, das vom EU-Recht abweicht, obwohl sich alle Mitgliedstaaten geeinigt haben – dann bräuchte man sich gar nicht zu einigen.

Von unten nach oben prüfen: Ist man mit einem Urteil oder Bescheid unzufrieden, prüft z. B. ein Anwalt, ob die Entscheidung zu Verordnung, Gesetz, Verfassung und EU-Recht passt.

Echter Fall (Video): Graz verordnete 2009 Tempo 30 in der Körösistraße – gegen die Meinung der Fachleute. Der VfGH hob die Verordnung 2023 auf, weil sie nicht zum Gesetz (StVO) passte: gesetzwidrig.

Oben schlägt unten!

2. Öffentliches Recht und Privatrecht

In Österreich unterscheidet man vor allem öffentliches Recht und Privatrecht (Zivilrecht).

	Öffentliches Recht	Privatrecht / Zivilrecht
Wer?	Staat (hoheitliche Gewalt) gegenüber Privatpersonen	zwei gleichrangige Personen (Privatpersonen oder private Unternehmen)
Vorschriften	zwingend – kein eigener Vertrag aushandelbar	teilweise zwingend; großer Teil durch Verträge gestaltbar
Beispiele	Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Strafrecht, Sozialversicherungsrecht	Familienrecht, Sachenrecht, Schadenersatzrecht, Erbrecht, Vertragsrecht

Typische Beispiele:

- Mit der Sozialversicherung verhandelt man nicht die Versicherungsform.
- Man sucht sich nicht aus, welche Taten strafbar sind.
- Im Privatrecht kann man oft wählen, mit wem man Verbindungen eingeht (Heiraten, Kauf, Arbeitsvertrag …).

Merksatz: Öffentliches Recht = Staat über Privatperson (zwingend). Privatrecht = gleichrangige Personen (oft vertraglich gestaltbar).

Merksätze zum Mitnehmen

1. Stufenbau: Verfassungsprinzipien → EU-Recht → Bundes-/Landesverfassungsgesetze → einfache Bundes-/Landesgesetze → Verordnungen → Bescheide/Urteile.
2. Oben schlägt unten – eine untere Norm muss zu den höheren passen (Prüfung von unten nach oben).
3. EU-Recht steht auch über Bundes- und Landesverfassungsgesetzen.
4. Öffentliches Recht: Staat – Privatperson, Vorschriften zwingend.
5. Privatrecht: gleichrangige Personen; vieles durch Verträge gestaltbar.

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.